

1518454-80.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... com ele se tivesse passagem. Cumpria pena por roubo e não voltou da "saidinha" de junho de 2022. Trabalhou com pintura. Tem cinco filhos, de 19, 16, 9, 6 e 4. Moram com a mãe deles. Tem cinco passagens por roubo Falou na custódia que foi agredido e o exame foi positivo. Negou ter caído, a clavícula estava fora do lugar. Não voltou ao presídio por causa do PCC e mandaram ele ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518454-80.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518454-80.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2220998/2022 - 24º D.P. PONTE RASA, 26749353 - 24º D.P.

PONTE RASA, 2220998 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado, Indiciado e Réu:

NÃO IDENTIFICADO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

Vistos.

EDSON RODRIGUES FERREIRA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 157, §2º, II, e art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Isto porque, em 14 de agosto de 2022, por volta das 17h15, na Rua São Bento do Sapucaí, n. 684, Vila Matilde, nesta cidade e Comarca, o acusado, em união de desígnios com outro indivíduo não identificado, teria subtraído para si, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, um veículo Nissan/March, de placa FAZ7296, em desfavor da vítima Thaís Megumi Yoriyasu. Em 15 de agosto de 2022, por volta das 03h00, na Av. Itaquera, n. 2803, Itaquera, nesta cidade e Comarca, o réu teria se atribuído falsa identidade, em nome de seu irmão, Ricardo Rodrigues Ferreira, para obter vantagem em proveito próprio. Segundo narra a peça acusatória, em 14 de agosto, a vítima Thaís estava retornando

para casa com seu veículo Nissan/March, momento em que, passando pela Rua São Bento do Sapucaí, foi abordada por dois homens em outro veículo Volkswagen/Gol, de cor bege, tendo um dos indivíduos permanecido dentro do carro enquanto o outro desembarcou e rendeu a vítima, apontando arma de fogo em sua direção. Após subtraírem o veículo, os agentes delitivos empreenderam fuga. Já em 15 de agosto, por volta das 03h00, enquanto policiais militares realizavam patrulhamento pela Av. Engenheiro Batista Aranha, observaram o veículo Nissan/March passar pela viatura e decidiram consultar a placa do veículo, tendo constatado que se tratava de produto de roubo ocorrido no dia anterior. Por essa razão, os policiais decidiram acompanhar o veículo, mas, ao notar a presença policial, o condutor passou a dirigir em alta velocidade e só parou ao chegar na Av. Prof. Edgar Santos. Em tal local, o condutor, posteriormente identificado como Edson, desembarcou e continuou a fuga à pé, tendo sido capturado na Av. Itaquera. Indagado, o réu se identificou como Ricardo Rodrigues Ferreira e se recusou a responder as perguntas das autoridades.

Posteriormente, em 17 de agosto de 2022, os policiais militares que abordaram o acusado compareceram ao distrito policial e explicaram que, ao ser recolhido ao cárcere no CDP II - Pinheiros, Edson confessou que teria fornecido os dados de seu irmão, Ricardo, quando se sua prisão. Após a identificação do réu, verificou-se que ele se tratava de procurado da Justiça, por fuga do sistema carcerário, tendo em vista que não retornou de uma saída temporária no bojo de outro procedimento. Anote-se que, em função da suposta prática delitiva, o acusado foi preso em flagrante (fls. 01), tendo o flagrante sido relaxado, porém decretada sua prisão preventiva em decisão prolatada em Audiência de Custódia (fls. 34/36). A denúncia foi recebida em 29 de agosto de 2022 (fls. 106/110). Devidamente citado (fls. 141/145), o acusado ofereceu resposta à acusação, de sorte que o feito, ainda assim, atingiu a fase instrutória.

Durante a Instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas policiais e, ao final, o acusado foi interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia, observando-se seus maus antecedentes e a reincidência, sem considerar-se a confissão como atenuante e fixando-se o regime inicial fechado. A Defesa, por sua vez, alegou a nulidade do flagrante pela busca pessoal mediante agressão. Em relação ao mérito do feito, argumentou que o reconhecimento na delegacia desrespeitou o art. 226 do CPP, e pediu a absolvição por falta de provas em relação ao roubo. Quanto à acusação pelo art. 307 do CP, disse que réu somente quis se preservar e que não houve dolo específico, devendo ser absolvido com fulcro no art. 386, III, do CPP. Subsidiariamente, postulou a fixação da pena mínima; atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência; regime inicial diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é procedente para condenar o acusado.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 02/05, Auto de Reconhecimento Pessoal de fls. 18, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 25/26, Fotografia de fls. 27, Boletim de Ocorrência de fls. 45/49, e depoimento de todas as partes ouvidas no presente procedimento.

Como disse a Defensoria Pública, realmente o flagrante do acusado foi relaxado na audiência de custódia, por se entender que a situação flagrancial estava descaracterizada. Entretanto, na sequência, a prisão preventiva foi decretada, por estarem presentes os seus requisitos (fls. 34). E o acusado disse na mesma ocasião que havia sofrido violência policial (chutes nos joelhos, pés e costelas), e determinou-s a apuração do que foi por ele alegado (fls. 34), motivo pelo qual foi expedido ofício para a Corregedoria da Justiça Militar. Conforme exame realizado em 15/8/22 (fls. 134), apresentava lesões de natureza leve, edemas na parte externa do tornozelo direito. Como o réu fugiu a pé da abordagem policial, correndo, e passando inclusive por um córrego, é possível que as lesões decorram de sua fuga e contenção, até porque somente foram encontradas lesões leves em um dos

tornozelos, sem correlação plena com o que relatou em juízo. Entretanto, serão feitos outros exames e atendimentos no CDP em que se encontra, a pedido deste juízo, e há também procedimento aberto a Corregedoria para se apurar o que ocorreu. Por ora, não se pode concluir que houve agressão nos moldes relatados, e não cabe a decretação de nulidade.

A autoria é incontroversa.

Em solo policial, o réu Edson optou por permanecer calado (fls. 10). Judicialmente, afirmou que o carro da vítima estava parado e ela na calçada, seu amigo parou o carro e pediu a chave para a mulher. A vítima disse que a chave estava no carro. Mostrou a arma para ela, mas, não a ameaçou. Saiu com o carro dela. Era um simulacro de arma. Os policiais o perseguiram, estava dirigindo e foi até onde havia pessoas, porque o local era escuro. Afirmou que apanhou muito e disseram que sumiriam com ele se tivesse passagem. Deu nome do irmão porque ele não tem passagem, e teve medo de morrer. Tentou dizer isso na delegacia, não deu o nome do irmão na delegacia, e sim no momento da abordagem. Na delegacia, mandaram ele resolver isso com o juiz. Os policiais militares disseram que sumiriam com ele se tivesse passagem. Cumpria pena por roubo e não voltou da "saidinha" de junho de 2022. Trabalhou com pintura. Tem cinco filhos, de 19, 16, 9, 6 e 4. Moram com a mãe deles. Tem cinco passagens por roubo. Falou na custódia que foi agredido e o exame foi positivo. Negou ter caído, a clavícula estava fora do lugar. Não voltou ao presídio por causa do PCC e mandaram ele não voltar. Encontra-se com o nome do irmão ainda. Não deixaram fazer a carteirinha de visita, embora seus familiares tenham tentado. A agressão se iniciou no local em que o réu foi preso. A juíza da custódia perguntou das agressões e o mandou ao médico, não mostrou a ela as agressões.

A vítima Thaís Megumi Yoriyasu reconheceu em juízo corretamente o réu como número 1, dentre os três agentes colocados pelo CDP. O réu estava com outra pessoa, que ela não viu. Sua irmã veio a SP e a vítima a levou ao metrô, e, na volta, foi abordada. Chegaram em um veículo Gol antigo, bege, o carona desceu com arma e mandou a vítima deixar o carro. Ela obedeceu. Cada um dos agentes saiu em um carro. Saiu correndo e foi procurar ajuda. Foi fazer o BO pela internet e ligou para a polícia. Na madrugada do mesmo dia, foi avisada que o carro tinha sido encontrado. Na delegacia, já reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas. Viu a arma dele, depois soube que era de mentira, acredita que essa foi a arma apreendida, que foi apontada para ela. O cano era largo, mas achou que fosse de verdade. O outro indivíduo nem saiu do carro. O réu do carro nada falou. Quem a abordou foi o acusado, foi ele quem saiu dirigindo o carro dela. O réu estava sozinho no reconhecimento na delegacia e não havia dado as características físicas dele antes. Só o carro foi recuperado, foram levados estepe etc. Não foram levados celular, cartão de banco etc. O carro não tinha avarias externas, quebraram rádio e freio de mão, roubaram estepe. Não conhecia o réu anteriormente.

A testemunha policial Caíque Assalve Felício reconheceu o réu em juízo e não o conhecia anteriormente. Viram o carro e constava produto de roubo, o réu acelerou e houve acompanhamento. Teve uma perseguição a pé também, pois, ele desembarcou do carro e atravessou um córrego. Ele não fugiu a pé com o simulacro, este estava no veículo. A vítima reconheceu o réu e a arma de brinquedo. O réu não admitiu o roubo, pelo que se lembra. A distância do réu, ao ser preso, em relação ao carro, era de cerca de 400 metros. Não o perdeu de vista. O batalhão ainda não tinha câmeras. O réu passou por cima das pilastras do córrego.

A testemunha policial Guilherme Lucas Leão reconheceu o réu em juízo e não o conhecia anteriormente. Viram o carro e constava como roubo, o réu fugiu do local e houve acompanhamento pela avenida. Ele desembarcou e correu, atravessou um córrego. Seu parceiro o prendeu. Fez a busca pessoal no réu e não havia nada de ilícito. O simulacro estava no veículo. A vítima o reconheceu na delegacia. O réu confessou o roubo. Não tinha nada no corpo dele. A distância do réu, ao ser preso, em relação ao carro, era de cerca de 400 a 500 metros. O batalhão ainda não tinha câmeras.

Desta forma, a prova produzida é robusta e autoriza a condenação do réu pelo roubo e falsa identidade narrados na exordial.

A vítima reconheceu o acusado na delegacia, e mesmo que tenham ocorrido falhas, ratificou em juízo que réu foi o autor do roubo, o que ele próprio confessou sob o crivo do contraditório. E o reconhecimento judicial foi feito respeitando-se as providências legais.

Sublinhe-se, aliás, que Thaís descreveu um dos roubadores da seguinte forma: “pele morena, careca, aproximadamente 1,70m, pesando aproximadamente 75kg, com barba por fazer, um pouco grisalha” (fls. 03), descrição esta que se coaduna perfeitamente com o réu Edson, conforme fotografia de fls. 27. Portanto, houve sim a descrição das características do acusado.

Além disso, o réu foi abordado pelas autoridades policiais porque circulava em via pública com o veículo objeto de roubo, tendo, inclusive, tentado evadir-se da ação policial, por carro e também à pé. A prisão foi ratificada pelos depoimentos dos policiais em audiência.

Reconheço também a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, comprovada pelos relatos colhidos, dando conta da divisão de tarefas e consequentemente a coautoria entre o réu e o outro indivíduo não identificado. A vítima Thaís foi detalhista em narrar que o acusado Edson foi aquele que desceu de seu veículo e a rendeu mediante emprego de simulacro de arma de fogo, enquanto o agente não identificado permaneceu dentro do automóvel. Neste sentido, o Código Penal em seu artigo 29 consagra a teoria monista no concurso de pessoas “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

O delito de falsa identidade também foi devidamente comprovado pelos relatos e documentos acostados nos autos, que dão conta de que, no momento da abordagem policial, o acusado atribuiu-se falsa identidade, informando ser seu irmão Ricardo, com o intuito de escamotear o mandado de prisão que possuía em seu desfavor por não ter retornado ao cárcere após saída temporada em outro procedimento.

Como disse a Defesa, os policiais militares nada disseram em juízo sobre a falsa identificação do réu como sendo seu irmão, mas, isso ocorreu porque os policiais do CDP Pinheiros II é que relataram ter o réu mentido na sua identificação, o que foi relatado no inquérito policial. O réu foi conduzido como Ricardo para a delegacia (fls. 2), e todas as peças do IP tem a sua identificação como se fosse seu irmão. Alegou ter tido medo de morrer ao ser abordado, e por isso deu outro nome. Mas isso não se comprovou, e, além dos documentos citados, o réu confirmou que deu o nome errado ao ser preso.

3- Passo à dosagem das penas.

Na primeira fase, fixo as penas na fração de 1/6 acima do mínimo legal, ante a observância dos maus antecedentes do acusado (vide Folha de Antecedentes de fls. 88/103 – Proc. n. 0028552-44.2008 e Proc. n. 0053349-26.2004), de modo que a pena passa a perfazer 4 anos e 8 meses de reclusão bem como pagamento de 12 dias-multa para o crime de roubo, e 3 meses e 15 dias de detenção para o crime de falsa identidade.

A pena volta o patamar mínimo por ter confessado a autoria em juízo (4 anos de reclusão e 10 dias multa e 3 meses de detenção).

Agravo a pena na fração de 1/5, observada a reincidência específica do réu no que tange ao delito de roubo qualificado (vide Folha de Antecedentes de fls. 88/103 – Proc. n. 1500581-38.2020.8.26.0041), totalizando 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa para o crime de roubo, e 3 meses e 18 dias de detenção para o crime de falsa identidade. Sublinhe-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores autoriza o agravamento da pena em fração superior a 1/6 na hipótese em que configurada a reincidência específica:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE

MENORES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO PELA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DESBORDAM DAS ÍNSITAS OU COMUNS À ESPÉCIE. AUMENTO ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE PELA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTO IDÔNEO. APLICAÇÃO CUMULADA DAS CAUSAS DE AUMENTO NO ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. (...) 2. Inexiste ilegalidade no que diz respeito à exasperação da pena-base pela culpabilidade e pelas consequências do delito negativadas em virtude de circunstâncias que desbordam das ínsitas ou comuns à espécie, justificando o trato negativo das vetoriais. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reincidência específica do réu constitui fundamento idôneo para justificar o incremento da pena em patamar acima de 1/6. 4. Tem-se por legítima a aplicação cumulada das causas de aumento de pena no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandam punição mais rigorosa e houver fundamentação. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1865956/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021) (grifo nosso).

Na terceira fase, aumento a pena do delito de roubo na fração de 1/3, restando comprovado o concurso de agentes durante a execução do crime, chegando ao montante de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.

Em relação ao delito de roubo, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, em função do montante de pena aplicado e da reincidência específica do acusado; observado que, no momento em que o acusado progrediu ao regime semiaberto no procedimento pelo qual é reincidente, abandonou o cumprimento de pena e se tornou foragido após não retornar da saída temporária, denotando que regime menos gravoso não é adequado para refrear a prática delitiva. Pelo mesmo motivo, em relação ao delito de falsa identidade, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, o que é autorizado a delitos apenados com detenção.

O réu não poderá recorrer em liberdade, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, observado que se trata de réu que, em regime menos gravoso, já se furtou da ação da Justiça, denotando maior risco de frustração do resultado final do processo na hipótese de ser colocado em liberdade, no presente momento.

Recomenda-se na prisão em que se encontra.

4- Em face ao exposto, julgo procedente a ação penal para condenar EDSON RODRIGUES FERREIRA, já qualificados nos autos, à pena de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II do Código Penal, bem como à pena de 3 meses e 18 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito descrito no art. 307 do Código Penal.

Oficie-se ao CDP para que sejam tomadas as medidas necessárias para que o réu seja identificado corretamente (e não como seu irmão) e possa receber visitas em seu nome; bem como para que seja providenciado a ele atendimento médico para os problemas de saúde que relatou em seu interrogatório judicial.

Renata William Rached Catelli
Juíza de direito

São Paulo, 6 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA